



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 151

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 27 februarie 2026

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE		
24.	— Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.....	2–4
126.	— Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu	5
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE		
Decizia nr. 525 din 23 octombrie 2025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală		5–7
Decizia nr. 528 din 23 octombrie 2025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal.....		8–10
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
183.	— Ordin al ministrului finanțelor privind completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare — Forexebug	10
ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE		
Decizia nr. 23 din 17 noiembrie 2025 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)		11–16

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 16 noiembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 211. — (1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.”

2. Alineatul (3) al articolului 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani realizată numai în aceste funcții. În acest caz cuantumul pensiei este micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea de 25 de ani în aceste funcții. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.”

3. După alineatul (3) al articolului 211 se introduce un nou alineat, alin. (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Persoanele care au o vechime de cel puțin 35 de ani realizată numai în funcțiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona indiferent de vârstă, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii. Cuantumul pensiei de serviciu astfel stabilit este recalculat anual, prin raportare la perioada de timp rămasă de la momentul recalculării până la împlinirea vârstei standard de pensionare.”

4. Alineatul (4) al articolului 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele care au o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în funcțiile enumerate la alin. (1), se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurări sociale realizate în ultimele 60 de luni de

activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcție din motive neimputabile acestora. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent veniturii brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute de prezentul alineat.”

5. Alineatul (4¹) al articolului 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4¹) În baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade decât cea avută în considerare la stabilirea dreptului de pensie, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent sau pentru care nu au fost reținute contribuții de asigurări sociale.”

6. Alineatul (1) al articolului 212 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 212. — (1) Soțul supraviețuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii, la pensia de urmaș în condițiile prevăzute de această legislație, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorului, actualizată, după caz.”

Art. II. — Articolele II-V din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 20 octombrie 2023, se abrogă.

Art. III. — Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 68⁵ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 68⁵. — (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3¹, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, pot beneficia de pensie de serviciu la îndeplinirea condițiilor privind vechimea totală în muncă și a vârstei standard de pensionare conform eșalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.”

2. Alineatul (2) al articolului 68⁵ se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare conform eşalonării prevăzute în anexă, și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani realizată numai în aceste funcții. În acest caz, cuantumul pensiei este micșorat cu 2% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipsește din vechimea în specialitate integrală.”

3. Alineatul (7) al articolului 68⁵ se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vârstă și de vechime prevăzute la alin. (1) numai în funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică și de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupație. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 55% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 60 de luni consecutive de activitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului sau INEC unde a funcționat solicitantul înainte eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului sau INEC.”

Art. IV. — La articolul 29 din Legea nr. 361/2023 privind personalul Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095 din 5 decembrie 2023, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora, cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor permanente realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Prevederile art. 211 și 213 din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

Art. V. — (1) Persoanele prevăzute la art. 211 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, la art. 68⁵ alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023 privind personalul Curții Constituționale, cărora le-au fost emise decizii de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2026, se consideră că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin aceste decizii potrivit reglementărilor în temeiul cărora au fost emise.

(2) Persoanele prevăzute la art. 211 din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, la art. 68⁵ alin. (1) din Legea nr. 567/2004, cu modificările și completările ulterioare,

precum și la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023, cărora le-au fost emise decizii de pensionare începând cu data de 1 ianuarie 2026 în baza unor cereri înregistrate la casele de pensii înainte de 1 ianuarie 2026, precum și celor care îndeplinesc condițiile de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2026, indiferent de momentul la care vor înregistra cererile la casele de pensii, se consideră că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin dispozițiile în vigoare la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru judecătorul, procurorul, magistratul-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv magistratul-asistent de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege, aflat în funcție la data de 1 ianuarie 2026, la calculul vechimii de cel puțin 25 de ani se poate lua în considerare, eşalonat, în funcție de data pensionării, și o perioadă maximă de 5 ani în care judecătorul, procurorul sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege a îndeplinit funcțiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, după cum urmează:

- a) în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2027, poate fi valorificată o vechime de cel mult 5 ani în aceste funcții;
- b) în perioada 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2029, poate fi valorificată o vechime de cel mult 4 ani în aceste funcții;
- c) în perioada 1 ianuarie 2030-31 decembrie 2031, poate fi valorificată o vechime de cel mult 3 ani în aceste funcții;
- d) în perioada 1 ianuarie 2032-31 decembrie 2033, poate fi valorificată o vechime de cel mult 2 ani în aceste funcții;
- e) în perioada 1 ianuarie 2034-31 decembrie 2035, poate fi valorificată o vechime de cel mult un an în aceste funcții.

(4) Pentru judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de pensii de serviciu stabilite în baza unor decizii de pensionare emise anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau care au îndeplinit condițiile de pensionare anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 282/2023, pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani necesară pentru obținerea pensiei de serviciu, cuantumul net al pensiei de serviciu se majorează cu câte 1%. Majorarea cuantumului net al pensiei de serviciu cu câte 1% nu se mai realizează și pentru anii împliniți începând cu data de 1 ianuarie 2026 care depășesc vechimea de 25 de ani, însă fără a se pierde beneficiul majorării cuantumului net pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2026.

(5) Prin excepție de la dispozițiile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la dispozițiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023 și fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1) și alin. (2) din prezentul articol, în intervalul 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2041 se instituie o creștere etapizată a vârstei de pensionare pentru judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat acestora, cu o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, după cum urmează:

- a) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 49 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

b) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2027-31 decembrie 2027 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 50 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

c) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2028 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 51 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

d) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2029-31 decembrie 2029 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 52 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

e) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2030-31 decembrie 2030 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 53 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

f) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2031-31 decembrie 2031 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 54 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

g) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2032-31 decembrie 2032 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 55 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

h) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2033-31 decembrie 2033 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 56 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 26 de ani;

i) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2034-31 decembrie 2034 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 57 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 27 de ani;

j) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2035-31 decembrie 2035 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 58 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 28 de ani;

k) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2036-31 decembrie 2036 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 59 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 29 de ani;

l) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2037-31 decembrie 2037 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 60 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 30 de ani;

m) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2038-31 decembrie 2038 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 61 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 31 de ani;

n) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2039-31 decembrie 2039 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 62 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 32 de ani;

o) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2040-31 decembrie 2040 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 63 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 33 de ani;

p) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2041-31 decembrie 2041 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 64 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 34 de ani.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care au decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2026, pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează procentual ori de câte ori se majorează indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Actualizarea se realizează prin aplicarea, asupra cuantumului pensiei, a procentului de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul net al pensiei de serviciu astfel actualizate nu poate depăși 100% din venitul net, la data actualizării, al unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cu excepția persoanelor cărora le-au fost emise decizii de pensionare sau care îndeplineau condițiile de pensionare, fără a le fi fost încă emise decizii de pensionare, anterior datei de 1 ianuarie 2024. Data actualizării, procentul de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare și, după caz, venitul net la data actualizării al unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, se comunică Casei Naționale de Pensii Publice sau casei de pensii teritoriale ori sectoriale competente de către ordonatorii principali de credite implicați.

(7) Dispozițiile privind vechimea totală în muncă de 35 de ani prevăzute la art. 68⁵ alin. (1) și (2) din Legea nr. 567/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile persoanelor care împlinesc vârsta de pensionare prevăzută de anexa la Legea nr. 567/2004, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

(8) Dispozițiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și personalului prevăzut la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023.

Art. VI. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 2 decembrie 2025.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
SORIN-MIHAI GRINDEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEAN

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

NICUȘOR-DANIEL DAN

București, 27 februarie 2026.

Nr. 126.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 525****din 23 octombrie 2025****referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3)
din Codul de procedură penală**

Elena-Simina Tănăsescu	— președinte
Asztalos Csaba-Ferenc	— judecător
Mihai Busuioc	— judecător
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Dacian-Cosmin Dragoș	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Andrei Grigoraș	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluținarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Amal-Vanessa Youness și Gelu Marin Oltean în Dosarul nr. 1.125/120/2020/a1 al Tribunalului Dâmbovița și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.854D/2021.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că din actele dosarului rezultă că partea Lishman Thomas Ivor Mowbray, cetățean britanic, nu este vorbitor de limba română, din acest motiv fiind desemnată, în calitate de traducător autorizat, doamna Oana Răican, prezentă la ședința de judecată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Se susține că, spre deosebire de reglementarea anterioară, Codul de procedură penală în vigoare prevede posibilitatea procurorului de a solicita autorizarea percheziției și pentru locuri învecinate celui pentru care a fost dispusă percheziția, în situația în care există suspiciuni rezonabile privind transferul de date, probe sau persoane în alte spații indicate în referatul înaintat judecătorului de drepturi și libertăți. Se menționează că, potrivit art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, mandatul de percheziție este valabil și pentru aceste locuri, iar continuarea efectuării percheziției se încuviințează de către procuror. Se arată că nu se poate reține existența unui viciu de neconstituționalitate, întrucât respectarea dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Constituție este asigurată prin intervenția judecătorului de drepturi și libertăți, fiind astfel garantată protecția dreptului la viață privată. Totodată, se menționează că dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală nu contravin dreptului la apărare și dreptului la un proces echitabil, întrucât părțile au posibilitatea de a formula cereri atât în faza urmăririi penale, cât și în cursul judecății. De asemenea, încheierile judecătorului de drepturi și libertăți pot fi verificate, sub aspectul legalității și al temeiniciei, de către judecătorul de cameră preliminară, fiind astfel garantată respectarea drepturilor procesuale ale părților. Se apreciază că analizarea tuturor încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți admite sau respinge o cerere formulată de procuror intră în competența judecătorului de cameră preliminară.

5. În final, se apreciază că este deosebit de important ca norma supusă controlului de constituționalitate să fie interpretată coroborat cu dispozițiile art. 158 alin. (2) lit. a) și ale art. 158 alin. (7) lit. f) din Codul de procedură penală, întrucât extinderea percheziției dispuse de procuror trebuie să vizeze, în primul rând, situația unui transfer de probe. Se arată că practica judiciară a demonstrat constant existența unui risc de transfer al probelor în timpul percheziției, motiv pentru care se poate impune extinderea acesteia și la locurile învecinate spațiului descris în mandatul emis de judecătorul de drepturi și libertăți.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin Încheierea din 26 mai 2021, pronunțată în Dosarul nr. 1.125/120/2020/a1, **Tribunalul Dâmbovița a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală.** Excepția a fost ridicată de Amal-Vanessa Youness și Gelu Marin Oltean în procedura de cameră preliminară, într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăției autorilor excepției sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni prevăzute de Codul penal, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cauză în care a fost dispus procedeul probatoriu al percheziției domiciliare.

7. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorii acesteia arată că dispozițiile legale criticate contravin Constituției întrucât încalcă principiul supremației acesteia și normele constituționale referitoare la dispunerea percheziției de către judecător. Se arată că art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală permite procurorului să încuviințeze continuarea efectuării percheziției, în condițiile legii, și în alte locuri învecinate spațiului pentru care a fost emis mandatul de percheziție, cu încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 27 alin. (3).

8. Autorii excepției reiterează că dispozițiile art. 27 alin. (3) din Constituție, coroborate cu cele ale Codului de procedură penală, permit dispunerea percheziției domiciliare, în faza de urmărire penală, doar de către judecătorul de drepturi și libertăți, la cererea motivată a procurorului. Așadar, susțin că art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală se află în contrarietate cu dispozițiile art. 27 alin. (3) din Constituție, întrucât permite extinderea percheziției, cu încuviințarea procurorului, asupra unui loc neprevăzut în mandat, în afara autorizării judecătorului de drepturi și libertăți.

9. Sunt invocate, totodată, dispozițiile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, referitoare la respectarea Constituției și a supremației sale, arătându-se că textul criticat contravine și acestei norme constituționale.

10. Se face trimitere la dispozițiile art. 156 alin. (2) din Codul de procedură penală, potrivit cărora percheziția se efectuează cu respectarea demnității, fără a constitui o ingerință disproporțională în viața privată, precum și la o parte a literaturii de specialitate (C.M. Chiriță, A.S. Uzlău, *Comentariu*, în N. Volonciu, A.S. Uzlău (coord.), *Codul de procedură penală comentat*, ediția a III-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2017, p. 435), concluzionându-se că, pentru ca dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală să fie constituționale, încuviințarea procurorului privind continuarea percheziției domiciliare trebuie să fie supusă controlului judecătorului de drepturi și libertăți.

11. **Tribunalul Dâmbovița**, contrar dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu și-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepției de neconstituționalitate, apreciind că are această obligație doar în măsura în care excepția ar fi fost invocată din oficiu.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

13. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

15. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, care au următorul conținut: *„În cazul în care, în timpul efectuării percheziției, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri învecinate, mandatul de percheziție este valabil, în condițiile legii, și pentru aceste locuri. Continuarea efectuării percheziției în această situație se încuviințează de către procuror.”*

16. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, textul legal criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) cu privire la supremația Constituției și ale art. 27 alin. (3) referitoare la inviolabilitatea domiciliului în componenta privind dispunerea percheziției.

17. Examined excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorii au pornit de la o interpretare eronată a dispozițiilor legale criticate, asimilând *încuviințarea* de către procuror a continuării efectuării percheziției domiciliare, în condițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu *dispunerea* unei noi percheziții de către judecătorul de drepturi și libertăți. Or, din interpretarea literală a dispozițiilor criticate reiese că încuviințarea continuării efectuării percheziției domiciliare se face în temeiul mandatului de percheziție emis de judecătorul de drepturi și libertăți, a cărui valabilitate, în condițiile legii, este extinsă. Aceleași concluzii se desprind și din modul de redactare a dispozițiilor Codului de procedură penală, legiuitorul făcând aceeași distincție prin terminologia utilizată în art. 158 alin. (1), care, în acord cu dispozițiile constituționale, reglementează faptul că percheziția domiciliară poate fi *dispusă* doar de judecător, și art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, care, tot în acord cu dispozițiile constituționale, prevede că procurorul *încuviințează* extinderea percheziției domiciliare, în cazul în care, în timpul efectuării acesteia, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri învecinate.

18. De altfel, modul de sistematizare a dispozițiilor art. 158 din Codul de procedură penală nuanțează distincția dintre dispunerea mandatului de percheziție domiciliară de către judecătorul de drepturi și libertăți, pe de o parte, și încuviințarea procurorului, efectuată în temeiul art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală, pe de altă parte. Art. 158 alin. (1) din Codul de procedură penală stabilește competența judecătorului de a dispune percheziția domiciliară, alin. (2) reglementează cuprinsul cererii de percheziție — care trebuie să cuprindă, inclusiv, mențiuni și cu privire la locurile învecinate celui pentru care s-a dispus efectuarea percheziției —, iar alin. (3) consacră o extindere a sferei de aplicare a mandatului emis de judecător pentru ipoteza în care, în timpul percheziției, se constată apariția situației excepționale expres reglementate de legiuitor. Drept urmare, dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură

penală nu pot fi interpretate autonom, ci trebuie interpretate sistematic, prin raportare la întregul conținut al art. 158, fiind evident că extinderea mandatului prevăzută de art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală reprezintă o continuare a mandatului dispus de judecătorul de drepturi și libertăți potrivit art. 158 alin. (1) din același cod.

19. Curtea reține că dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală reglementează o situație cu caracter excepțional, respectiv ipoteza în care, pe parcursul efectuării percheziției, se constată îndeplinirea condițiilor expres prevăzute de legiuitor, determinate de împrejurări obiective și imprevizibile la momentul emiterii mandatului de percheziție, intervenite în cursul executării acestuia. Prin natura și impactul lor asupra desfășurării percheziției, asemenea împrejurări sunt de natură să afecteze eficiența procedurii probatorii, motiv pentru care legiuitorul a instituit o soluție normativă care să permită asigurarea continuității activității de strângere a probelor.

20. În acest context, Curtea constată că soluția legislativă consacrată de art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală are caracter de noutate față de reglementarea cuprinsă în Codul de procedură penală din 1968, fiind determinată de evoluția realităților sociale și de necesitatea unei reacții prompte a organelor judiciare în situații în care, în timpul percheziției, pot surveni transferuri de probe, date ori persoane. Astfel, legiuitorul a urmărit instituirea unui mecanism procedural adecvat, în scopul strângerii probelor necesare aflării adevărului, al îndeplinirii justiției și al protejării valorilor sociale ocrotite de lege.

21. Rezultă, așadar, că, având în vedere interpretarea literală și sistematică a dispozițiilor art. 158 din Codul de procedură penală, caracterul excepțional al situației reglementate de alin. (3) al aceluiași articol, precum și rațiunea legislativă care a determinat instituirea acestei soluții normative, încuviințarea continuării percheziției, în temeiul mandatului inițial emis de judecătorul de drepturi și libertăți, nu constituie o extindere discreționară, la libera apreciere a procurorului. Dimpotrivă, aceasta se realizează în condiții strict și limitativ prevăzute de lege, fiind deja autorizată de judecătorul de drepturi și libertăți prin mandatul emis, ca expresie a garanțiilor constituționale privind inviolabilitatea domiciliului.

22. Având în vedere cele reținute anterior, Curtea constată că în modalitatea de reglementare a art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală nu se regăsește nicio contrarietate cu dispozițiile art. 27 alin. (3) din Constituție, această modalitate de

legiferare, supusă analizei de constituționalitate, reprezentând o soluție firească și necesară pentru îndeplinirea justiției.

23. În ceea ce privește pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție, Curtea reiterează că, din punct de vedere normativ, Constituția ordonează puterea publică și reglementează drepturile și libertățile fundamentale, beneficiind de autoritate normativă supremă în stat (a se vedea, în acest sens, Hotărârea nr. 2 din 5 octombrie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1003 din 8 octombrie 2024, paragraful 34). Legiuitorul constituant operează cu concepte generale, în timp ce legiuitorul ordinar le particularizează prin norme de aplicare, această diferență de nivel normativ neechivalând cu o contrarietate. Noțiunea de supremație a Constituției reprezintă, în esență, respectarea sensului și finalității norme constituționale, și nu copierea mecanică a expresiilor utilizate de aceasta.

24. Curtea reține că dispozițiile art. 158 alin. (2)-(11) din Codul de procedură penală reprezintă norme procedurale prin care legiuitorul penal a înțeles să instituie modalitatea de emisie și executare a mandatului de percheziție domiciliară, acestea fiind expresia prevederilor constituționale potrivit cărora percheziția se efectuează în condițiile și în formele stabilite de lege. Stabilirea regulilor de desfășurare a procesului, inclusiv a celor privind punerea în executare a mandatului de percheziție domiciliară, este de competența exclusivă a Parlamentului, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, evident cu respectarea celorlalte principii și dispoziții constituționale. Curtea, în jurisprudența sa, a statuat că Parlamentul este liber să decidă cu privire la politica penală a statului, în virtutea prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție, în calitate de unică autoritate legiuitoare a țării. Totodată, Curtea a recunoscut că, în acest domeniu, legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere destul de întinsă, având în vedere că acesta se află într-o poziție care îi permite să aprecieze, în funcție de o serie de criterii, necesitatea unei anumite politici penale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, paragraful 66).

25. Având în vedere că dispozițiile legale criticate sunt în concordanță cu prevederile art. 27 alin. (3) din Constituție, potrivit cărora percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege, Curtea reține că acestea nu sunt contrare nici prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Amal-Vanessa Youness și Gelu Marin Oltean în Dosarul nr. 1.125/120/2020/a1 al Tribunalului Dâmbovița și constată că dispozițiile art. 158 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dâmbovița și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 23 octombrie 2025.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Magistrat-asistent,
Andrei Grigoraș

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 528

din 23 octombrie 2025

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal

Elena-Simina Tănăsescu	— președinte
Asztalos Csaba-Ferenc	— judecător
Mihai Busuioc	— judecător
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Dacian-Cosmin Dragoș	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Andrei Grigoraș	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, excepție ridicată din oficiu în Dosarul nr. 8.521/211/2020 al Curții de Apel Cluj — Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.553D/2021.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 11 noiembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 8.521/211/2020, **Curtea de Apel Cluj — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal**. Excepția a fost ridicată din oficiu într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca împotriva unei sentințe penale prin care inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prevăzută de art. 229 alin. (1) lit. b) din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) și art. 43 alin. (5) din Codul penal, pentru care legea prevede închisoarea de la unu la 5 ani.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile legale criticate contravin principiului proporționalității pedepsei raportat la fapta săvârșită. Se arată că în cauza dedusă judecării dispozițiile legale criticate impun aplicarea unei pedepse cu închisoarea în cuantum minim de 1 an, cu executare în regim de detenție, fiind înfrânt principiul proporționalității, raportat la gravitatea faptei, la modul de săvârșire al acesteia și la prejudiciul cauzat. În fapt, arată că inculpatul a sustras o sticlă de whisky, în valoare de 17,99 lei, prejudiciul fiind recuperat, și a fost condamnat de instanța de fond pentru fapta săvârșită la o pedeapsă cu închisoarea de 1 an, iar în urma aplicării dispozițiilor legale referitoare la recidivă a rezultat o pedeapsă de 12 ani și 1 lună de închisoare, cu executare în regim de detenție. Pedepsa pentru infracțiunea de furt calificat prevăzută de art. 229 alin. (1) lit. b) din Codul penal este închisoarea de la unu la 5 ani. Instanța a reținut

cauze de reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de art. 396 alin. (10) din Codul procedură penală (procedura simplificată a recunoașterii învinuirii) și cauze de majorare cu jumătate a limitelor de pedeapsă, prevăzute de art. 43 alin. (5) din Codul penal (recidiva postexecutorie), astfel că, procedând conform art. 79 alin. (3) din Codul penal, a rezultat o pedeapsă de la 8 luni la 3 ani și 4 luni închisoare (redușă cu o treime), apoi aceste limite au fost majorate cu jumătate, ajungându-se din nou la limite ale pedepsei închisorii de la unu la 5 ani.

6. În continuare, în susținerea neconstituționalității dispozițiilor legale invocate, instanța arată că, prin limitarea la 5 ani a pedepsei maxime prevăzute de lege pentru infracțiunile în care este incidentă renunțarea la aplicarea pedepsei, legiuitorul s-a îndepărtat de la propriile principii de politică penală, cuprinse în expunerea de motive a Codului penal. Deși, în reglementarea sistemului pedepselor, principala preocupare a fost crearea unui mecanism care să permită alegerea și aplicarea celor mai adecvate măsuri, pentru a asigura o pedeapsă proporțională cu gravitatea faptei, în realitate, dispozițiile Codului penal criticate sunt contrare voinței legiuitorului. Se susține că modul de reglementare a instituției renunțării la aplicarea pedepsei creează un dezechilibru în egalitatea cetățenilor în fața legii, contrar dispozițiilor art. 16 din Constituție, dat fiind că, pentru aceeași faptă, procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală, însă judecătorul nu poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei.

7. Se face trimitere la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv la Hotărârea din 19 ianuarie 2021, pronunțată în Cauza *Lăcătuș împotriva Elveției*, paragraful 99, în care a fost subliniată necesitatea existenței unui raport de proporționalitate adecvat între fapta săvârșită și pedeapsa aplicată, precum și la Hotărârea din 9 iulie 2013, pronunțată în Cauza *Vinter și alții împotriva Regatului Unit*, paragraful 89, și Decizia din 15 iunie 2017, pronunțată în Cauza *Harkins și Edwards împotriva Regatului Unit*, paragraful 138, în fundamentarea ideii că o pedeapsă extrem de disproporționată încalcă art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. **Guvernul** apreciază că excepția de neconstituționalitate este, în principal, inadmisibilă și, în subsidiar, neîntemeiată. În susținerea inadmisibilității se arată că legiuitorul condiționează dispunerea renunțării la aplicarea pedepsei de împrejurarea ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să fie închisoarea de cel mult 5 ani, condiție care, în prezenta cauză, este îndeplinită. Se mai arată că aspectele invocate se situează în spectrul criticilor ce țin de interpretarea și aplicarea legii, și nu reprezintă critici reale de neconstituționalitate, dat fiind că instanța își întemeiază susținerile pe compararea condițiilor privitoare la renunțarea la aplicarea pedepsei (art. 80 din Codul penal) cu cele referitoare la renunțarea la urmărirea penală

(art. 318 din Codul de procedură penală). Pe fondul excepției de neconstituționalitate, se susține că, în cazul infracțiunii de furt calificat, prin limitele de pedeapsă stabilite, legiuitorul a considerat că, în principiu, se poate aplica renunțarea la pedeapsă, ca mijloc de reeducare. Totuși, dacă inculpatul are condamnări anterioare, soluția nu mai este justificată, întrucât acesta persistă în conduita ilicită. Chiar și dacă legiuitorul ar fi exclus expres această posibilitate (stabilind un maxim special mai mare de 5 ani), măsura nu ar fi neconstituțională, întrucât statul are o largă marjă de apreciere în politica penală. Prin urmare, principiul proporționalității nu ar fi afectat.

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, care au următorul conținut: „*Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă: [...] d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 5 ani.*”

13. În opinia instanței de judecată, autoare a excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (3)-(5) care consacră statul de drept, principiul separației și echilibrul puterilor în stat și calitatea legii, ale art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern, ale art. 16 alin. (1) și (2) cu privire la egalitatea în drepturi a cetățenilor, ale art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 126 alin. (1) privitoare la înfăptuirea justiției, ale art. 148 alin. (2)-(4) referitoare la aplicarea cu prioritate a prevederilor tratatelor privind drepturile omului și tratatele constitutive ale Uniunii Europene, dispozițiilor art. 3 referitoare la interzicerea torturii și ale art. 8 privind dreptul la respectarea vieții private și de familie din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și ale art. 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitoare la principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal reglementează una dintre condițiile negative care împiedică instanța sesizată cu soluționarea cauzei să dispună renunțarea la aplicarea pedepsei, respectiv situația în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 5 ani. Curtea observă, însă, că în speța dedusă judecătii ipoteza normativă nu este incidentă, inculpatul fiind trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede închisoare de la unu la 5 ani.

15. Din economia dispozițiilor art. 187 din Codul penal rezultă că „*Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.*”, iar din cuprinsul art. 229 alin. (1) lit. b) din Codul penal rezultă că „*Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: [...] b) în timpul nopții, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.*”

16. În continuare, Curtea reține că, din sistematizarea dispozițiilor art. 80 alin. (2) din Codul penal, care reglementează condițiile în prezența cărora instanța nu poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, rezultă că legiuitorul a avut în vedere, cu prioritate, aspecte ce țin de persoana infractorului. Astfel, art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal prevede, ca primă condiție negativă, ca infractorul să nu fi suferit anterior o condamnare, cu excepția cazurilor menționate la art. 42 lit. a) și b) ori pentru care a intervenit reabilitarea sau s-a împlinit termenul de reabilitare. În schimb, lit. d) a aceluiași articol face trimitere la limita maximă specială a pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită, în raport cu care se poate aplica instituția renunțării la aplicarea pedepsei. Or, în cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate a art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, instanța a reținut că infracțiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată se află în concurs cu alte infracțiuni pentru care a fost aplicată anterior o pedeapsă cu închisoarea de 11 ani și 9 luni, fiind astfel incidentă condiția negativă prevăzută de art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

17. Ca atare, rezultă că dispozițiile art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal nu au legătură directă cu soluționarea cauzei *pendinte*, cerință expresă a art. 29 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, întrucât, în speță, este incidentă condiția prioritară prevăzută de art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal. În plus, raportat la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de furt calificat — închisoarea de la unu la 5 ani —, Curtea constată că o eventuală admitere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal nu ar produce niciun efect în cauză.

18. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții legale incidente într-o anumită fază procesuală trebuie să aibă legătură cu soluționarea cererii în cadrul căreia a fost invocată respectiva excepție, iar legătura cu soluționarea cauzei presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecătii, cât și necesitatea invocării excepției de neconstituționalitate în scopul restabilirii stării de legalitate. Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ pentru a fi satisfăcute exigențele pe care le impun dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privința pertinentei excepției de neconstituționalitate în desfășurarea procesului.

19. Curtea a mai statuat că incidența textului de lege criticat în soluționarea cauzei aflate pe rolul instanței judecătorești nu trebuie analizată *in abstracto*, ci trebuie verificat, în primul rând, interesul procesual al invocării excepției de neconstituționalitate, mai ales prin prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituționalității textului de lege criticat (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 72 din 9 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 20 aprilie 2021, paragraful 23).

20. Curtea apreciază că, indiferent de soluția pronunțată în prezenta cauză — sub aspectul criticilor formulate cu privire la limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, în raport cu care instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei —, decizia Curții nu ar produce niciun efect asupra soluționării procesului penal în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate.

21. Având în vedere aspectele menționate și ținând cont de dispozițiile art. 29 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992 excepția de neconstituționalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, excepție ridicată de Curtea de Apel Cluj — Secția penală, din oficiu, în Dosarul nr. 8.521/211/2020.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Cluj — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 23 octombrie 2025.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Magistrat-asistent,
Andrei Grigoraș

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

**privind completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte
din procedura de funcționare a sistemului național de raportare — Forexebug**

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. I. — În anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare — Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, după articolul 8 se introduce un nou articol, art. 9, cu următorul cuprins:

„Art. 9. — În cazul în care entitățile publice derulează angajamente legale care determină cheltuieli de aceeași natură, acestea pot cumula mai multe angajamente legale, sistemul de control al angajamentelor furnizând entităților publice un cod unic al angajamentelor legale, care este utilizat pe toată durata de derulare a angajamentelor.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare

București, 20 februarie 2026.
Nr. 183.

ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 23**din 17 noiembrie 2025**

Dosar nr. 1.955/1/2025

Lia Savonea	— președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului
Elena Diana Tămagă	— președintele Secției de contencios administrativ și fiscal
Carmen Elena Popoiag	— președintele Secției I civile
Adina Oana Surdu	— președintele Secției a II-a civile
Eleni Cristina Marcu	— președintele delegat al Secției penale
Gabriela Elena Bogasiu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Carmen Maria Ilie	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Ionel Barbă	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Adriana Florina Secrețeanu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Alina Nicoleta Ghica-Velescu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Doina Vișan	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Cristinel Grosu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Mădălina Elena Vladu Crevon	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Maria Hrudei	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Mihnea Adrian Tănase	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Andra Monica Asănică	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Emilian-Constantin Meiu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Alexandru Răzvan George Popescu	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal

Alina Gianina Prelipcean	— judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Liviu Eugen Făget	— judecător la Secția I civilă
Cristina Dobrescu	— judecător la Secția I civilă
Minodora Condoiu	— judecător la Secția a II-a civilă
Mirela Polițeanu	— judecător la Secția a II-a civilă
Maricela Cobzariu	— judecător la Secția penală
Ana-Hermina Iancu	— judecător la Secția penală

1. Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.955/1/2025 este legal constituit conform dispozițiilor art. 516 alin. (1) din Codul de procedură civilă și ale art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 20/2023, cu modificările și completările ulterioare (*Regulamentul*).

2. Ședința este prezidată de doamna judecător Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

3. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna Antonia Eleonora Constantin, procuror-șef al Secției judiciare.

4. La ședința de judecată participă doamna Maria-Camelia Drăgușin, magistrat-asistent în cadrul Secțiilor Unite, desemnată în temeiul art. 32 din Regulament.

5. Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii ia în examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău ce formează obiectul Dosarului nr. 1.955/1/2025.

6. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse raportul întocmit de judecătorii-raportori, punctul de vedere al procurorului general și opiniile specialiștilor consultați.

7. Constatând că nu sunt chestiuni prealabile, doamna judecător Lia Savonea, președintele completului de judecată, acordă cuvântul reprezentantei procurorului general asupra recursului în interesul legii.

8. Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin apreciază că prima orientare jurisprudențială este în acord cu litera și spiritul legii, susținând că un prim argument în favoarea admisibilității cererii de intervenție principală, în ipoteza indicată, rezultă din interpretarea gramaticală a dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, iar un alt argument vizează interesul competitorului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare, de a formula cererea de intervenție principală. Pentru aceste motive solicită admiterea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău și pronunțarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea și aplicarea unitară a legii.

9. Nefiind întrebări pentru reprezentanta procurorului general, doamna judecătore Lia Savonea, președintele completului, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra sesizării.

ÎN ALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

I. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și obiectul recursului în interesul legii

10. Prin Hotărârea nr. 42 din 30 iulie 2025, Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:

În interpretarea și aplicarea art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, este admisibilă o cerere de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor?

11. Recursul în interesul legii a fost înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție la 26 septembrie 2025, formându-se Dosarul nr. 1.955/1/2025, cu termen de soluționare la 17 noiembrie 2025.

II.1. Dispozițiile legale supuse interpretării

12. *Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare* (Legea nr. 101/2016):

„Art. 3. — (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) *act al autorității contractante* — orice act, orice operațiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziția directă care intră sub incidența Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; (...)

„Art. 8. — (1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:

a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunșurilor de participare, potrivit legislației privind

achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunșurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

(2) În cazul în care contestația privește conținutul documentației de atribuire, publicată în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.”

„Art. 17. — (...) (3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației. (...)”

II.2. Alte dispoziții legale incidente

13. *Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare* (Codul de procedură civilă):

Intervenția voluntară

„Articolul 61. Forme. (1) Oricine are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părțile originare.

(2) Intervenția este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept strâns legat de acesta.

(3) Intervenția este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părți.

Articolul 62. Intervenția principală. (1) Cererea de intervenție principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.

(2) Cererea poate fi făcută numai în fața primei instanțe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond.

(3) Cu acordul expres al părților, intervenția principală se poate face și în instanța de apel.”

III. Practica judiciară neunitară invocată de autorul sesizării

14. Autorul sesizării a arătat că practica judiciară divergentă vizează admisibilitatea cererii de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

15. Astfel, într-o primă orientare jurisprudențială s-a apreciat că cererea de intervenție voluntară principală este admisibilă.

16. În fundamentarea acestei orientări s-a argumentat în sensul că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 nu fac nicio distincție între cele două tipuri de intervenție voluntară (principală și accesorie).

17. S-a arătat că ofertantul declarat câștigător nu are un interes actual în promovarea unei contestații împotriva raportului procedurii, atât timp cât ofertantul necâștigător nu a contestat, la rândul său, acest act al autorității contractante.

18. De asemenea, s-au invocat și considerentele Minutei din 5-6 mai 2022 a întâlnirii președinților secțiilor specializate ale

Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel dedicate unificării practicii judiciare în domeniul contenciosului administrativ și fiscal ce fac referire și la chestiunea în discuție.

19. În sensul primei orientări jurisprudențiale au fost anexate sesizării: sentințele civile nr. 153 din 11 august 2022 și nr. 127 din 28 martie 2024, pronunțate de Curtea de Apel Constanța — Secția de contencios administrativ și fiscal; Decizia civilă nr. 105 din 23 ianuarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bacău — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal; Sentința civilă nr. 223/F/2024 din 6 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Galați — Secția de contencios administrativ și fiscal.

20. În cea de-a doua orientare jurisprudențială s-a apreciat că cererea de intervenție principală este inadmisibilă.

21. S-a argumentat că nu se poate utiliza mijlocul procedural al intervenției reglementat de art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 pentru a se masca, de fapt, o contestație.

22. De asemenea, nu se poate admite nici că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 au fost edictate pentru a se crea o categorie aparte, privilegiată, de operatori economici care, utilizând acest mijloc, să scape sancțiunii tardivității contestației pentru neformularea acesteia în termen.

23. În sensul acestei orientări au fost anexate sesizării: Decizia civilă nr. 298/F din 3 decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 204 din 3 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bacău — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, și Decizia civilă nr. 311/CA din 19 aprilie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Oradea — Secția de contencios administrativ și fiscal.

IV. Opinia autorului sesizării

24. Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău invocă existența soluțiilor divergente în practica judiciară, fără a exprima un punct de vedere asupra problemei de drept.

V. Jurisprudența Curții Constituționale

25. Prin Decizia nr. 316 din 9 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 5 octombrie 2020, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 6 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

26. Prin Decizia nr. 66 din 1 octombrie 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 16 noiembrie 2018, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 și art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă investită cu reevaluarea ofertei în urma controlului de legalitate exercitat de Consiliul Național de

Soluționare a Contestațiilor și/sau instanța de judecată are posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice și aspectele financiare ale ofertei apte a demonstra admisibilitatea ei, dacă din mijloacele de probă administrate nu rezultă verificarea lor anterioară.

VII. Opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

27. Procurorul general a apreciat ca fiind în litera și spiritul legii prima orientare jurisprudențială.

28. S-a arătat că un prim argument în favoarea admisibilității cererii de intervenție principală rezultă din interpretarea gramaticală a dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, care nu disting între cele două tipuri de intervenție, astfel încât se poate considera că ambele forme de intervenție, principală și accesorie, sunt admisibile în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale, derulată în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), potrivit principiului „*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*”.

29. Un alt argument vizează interesul competitorului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare, de a formula cererea de intervenție principală.

30. Demersul de a formula cerere de intervenție principală se ivește în momentul în care s-a formulat o contestație de către ofertantul clasat pe locul doi, iar ofertantul câștigător dobândește un interes legitim și actual de a contesta oferta acestuia și de a invoca aspecte de inadmisibilitate sau neconformitate neavute în vedere de către comisia de evaluare.

31. Este posibil, astfel cum a reținut și Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 66 din 1 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 16 noiembrie 2018, ca, în urma admiterii contestației formulate de către ofertantul care s-a clasat pe locul doi, în limitele stabilite de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată, autoritatea contractantă, reinvestită cu reevaluarea ofertei contestatorului, reexaminând aspectele tehnice și financiare ale ofertei, să revină asupra etapelor procedurii de atribuire și să declare câștigătoare oferta acestui contestator, aceasta cu atât mai mult cu cât în paragraful 85 al acestei decizii s-a arătat expres că revine celor doi actori cu atribuții jurisdicționale (C.N.S.C. sau instanța de judecată) obligația de a determina limitele și întinderea evaluării de la caz la caz, fără a se putea afirma existența unui moment determinat abstract de la care se poate porni la evaluarea ofertei, respectiv de la momentul declarării ca admisibile a ofertelor.

32. Implicațiile pentru intervenientul principal — operatorul economic declarat câștigător și miza pentru această parte de a-și consolida poziția sunt cu atât mai mari atunci când, fiind întrunite condițiile prevăzute de art. 26 alin. (1) și art. 50 alin. (9) din Legea nr. 101/2016, în prezența unor excepții de procedură sau de fond care fac inutilă examinarea pe fond a contestației candidatului clasat pe locul doi, contractul îi poate fi atribuit direct intervenientului principal.

33. Procurorul general a subliniat că cererea de intervenție principală nu poate fi calificată ca o contestație și respinsă ca tardiv formulată.

34. Fundamentarea soluției inadmisibilității cererii de intervenție principală pe motivul că, prin intermediul unei astfel de cereri, ofertantul declarat câștigător formulează o veritabilă contestație împotriva raportului procedurii contravine dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care prevăd că cererea de intervenție principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată.

35. S-a concluzionat ca fiind în litera și spiritul legii prima orientare jurisprudențială, potrivit căreia, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, în procedura administrativ-jurisdicțională derulată în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, deschisă prin contestația formulată de un alt ofertant a cărui ofertă a fost respinsă sau care s-a clasat pe locul doi, este admisibilă cererea de intervenție principală formulată de ofertantul declarat câștigător.

VIII. Opiniile specialiștilor consultați

36. *Institutul Național al Magistraturii* a apreciat că prima orientare jurisprudențială identificată este cea corectă, respectiv că cererea de intervenție voluntară principală nu este inadmisibilă *ab initio* în procedura contestației formulate pe cale administrativ-jurisdicțională în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, potrivit art. 17 din Legea nr. 101/2016. În susținerea acestei opinii s-a argumentat că Legea nr. 101/2016 nici nu interzice și nici nu exclude cererea de intervenție voluntară în cadrul procedurii contestației adresate Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, ci prevede explicit posibilitatea de formulare a acesteia.

37. S-a subliniat importanța principiului efectivității dreptului Uniunii Europene, în condițiile în care Legea nr. 101/2016 reprezintă transpunerea în legislația națională a Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative privind aplicarea procedurilor de recurs la atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, și a Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992.

38. *Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara* a opinat că este admisibilă o cerere de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. S-a argumentat în sensul că textul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 nu distinge, astfel că ambele forme ale intervenției voluntare sunt admisibile, atât cea principală, cât și cea accesorie.

IX. Opinia judecătorilor-raportori

39. Judecătorii-raportori au apreciat că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 definesc, de o manieră clară și explicită, atât categoria destinatarilor normei, respectiv operatorii economici participanți la procedura de atribuire, dar și operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, precum și faptul că acești destinatari au dreptul de a formula intervenție voluntară în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale ce se desfășoară în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a face distincție între intervenția principală și cea accesorie.

X. Înalta Curte de Casație și Justiție

X.1. Asupra admisibilității recursului în interesul legii

40. Verificând regularitatea sesizării, se constată că Înalta Curte de Casație și Justiție a fost legal învestită de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău care, potrivit dispozițiilor art. 514 din Codul de procedură civilă, are calitate procesuală pentru declanșarea acestui mecanism de unificare a practicii judiciare, în scopul interpretării și aplicării unitare a legii de către instanțele judecătorești.

41. În privința condițiilor de admisibilitate a recursului în interesul legii, art. 515 din Codul de procedură civilă prevede

că: „Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care formează obiectul judecății au fost soluționate în mod diferit prin hotărâri judecătorești definitive, care se anexează cererii.”

42. Din conținutul acestei norme de procedură rezultă condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca recursul în interesul legii să fie admisibil:

— obiectul recursului în interesul legii să fie o problemă de drept;

— problema de drept să fi fost soluționată în mod diferit de instanțele de judecată;

— dovada soluționării diferite să se facă prin hotărâri judecătorești definitive;

— hotărârile judecătorești definitive să fie anexate cererii.

43. Prima condiție menționată este îndeplinită, deoarece prezentul recurs în interesul legii vizează interpretarea și aplicarea unitară a art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.

44. Astfel, se solicită a se stabili, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, dacă este admisibilă o cerere de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

45. Sunt îndeplinite și celelalte trei condiții de admisibilitate, prevăzute de art. 515 din Codul de procedură civilă, referitoare la soluționarea diferită a aceleiași probleme de drept prin hotărâri judecătorești definitive, întrucât problema de drept supusă analizei a primit interpretări diferite din partea instanțelor judecătorești, prin hotărâri definitive care au fost anexate prezentei sesizări.

46. Astfel, într-o primă orientare jurisprudențială, s-a statuat în sensul că, în momentul în care s-a formulat o contestație de către ofertantul clasat pe locul doi, ofertantul câștigător dobândește interes legitim născut și actual de a contesta oferta acestuia, iar remediu eficient și efectiv este formularea unei cereri de intervenție voluntară de către ofertantul declarat câștigător în condițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 până la soluționarea contestației de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

47. În acest sens, au fost anexate sesizări sentințele civile nr. 153 din 11 august 2022 și nr. 127 din 28 martie 2024 pronunțate de Curtea de Apel Constanța — Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 105 din 23 ianuarie 2025 pronunțată de Curtea de Apel Bacău — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și Sentința civilă nr. 223/F/2024 din 6 august 2024 pronunțată de Curtea de Apel Galați — Secția de contencios administrativ și fiscal.

48. Cea de-a doua opinie conturată a fost în sensul inadmisibilității intervenției principale formulate în considerarea faptului că, în raport cu dispozițiile art. 26 din Legea nr. 101/2016, Consiliul poate fi învestit cu controlul legalității actelor emise de autoritatea contractantă prin intermediul unei contestații formulate cu respectarea termenelor legale și nu a unei cereri de intervenție principale, formulate după împlinirea termenelor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 101/2016.

49. În sensul acestei opinii, au fost anexate sesizări Decizia civilă nr. 298/F din 3 decembrie 2024 pronunțată de Curtea de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 204 din 3 martie 2025 pronunțată de Curtea de Apel Bacău — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și Decizia civilă nr. 311/CA din 19 aprilie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Oradea — Secția de contencios administrativ și fiscal.

X.2. Asupra fondului recursului în interesul legii

50. Referitor la problema de drept soluționată în mod neunitar de către instanțele judecătorești, Înalta Curte de Casație și Justiție reține că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 reglementează procedura de intervenție voluntară, la cererea operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire sau a operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, în cadrul contestației aflate pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

51. De asemenea, se constată că divergența jurisprudențială vizează admisibilitatea cererii de intervenție voluntară principală în condițiile în care, în ambele opinii conturate, premisa factuală este aceeași, respectiv în cadrul contestației depuse de ofertantul a cărui ofertă a fost respinsă, contestație aflată pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a formulat o cerere de intervenție principală ofertantul declarat câștigător, invocând cu acest prilej motive de neconformitate ale ofertei depuse de contestator.

52. Având în vedere dispozițiile legale incidente și argumentele ce vor fi prezentate în continuare, opinia corectă este cea potrivit căreia cererea de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații *pendinte* pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este admisibilă și rezultă din interpretarea gramaticală, logică și sistematică a dispozițiilor ce reglementează procedura de intervenție voluntară în Legea nr. 101/2016, coroborate cu prevederi legale referitoare la procedura intervenției voluntare din Codul de procedură civilă.

53. Lecturând dispozițiile Legii nr. 101/2016 se observă că nu este interzisă cererea de intervenție voluntară în cadrul procedurii contestației adresate Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, ci, dimpotrivă, se prevede explicit posibilitatea de formulare a acesteia.

54. În acest sens, se reține că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 definesc, de o manieră clară și explicită, atât categoria destinatarilor normei, precum și dreptul acestora de a formula intervenție voluntară în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale ce se desfășoară în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Totodată, se observă că norma specială nu face distincție între intervenția principală și cea accesorie, operatorilor economici participanți la procedura de atribuire fiindu-le permis să recurgă la acest instrument legal fără vreo distincție sub aspectul specificului intervenției, context în care se impune aplicarea principiului de interpretare *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*.

55. Faptul că operatorii economici participanți la procedura de atribuire, inclusiv ofertantul câștigător, au dreptul de a formula contestație în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale nu exclude posibilitatea de a formula cerere de intervenție voluntară principală în cadrul contestației depuse de alt operator economic deoarece o astfel de limitare nu este prevăzută de normă și nici nu rezultă din interpretarea sistematică și teleologică a normelor legale ce reglementează cele două proceduri.

56. În această ordine de idei, Înalta Curte de Casație și Justiție subliniază faptul că dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 nominalizează persoanele îndreptățite să formuleze cerere de intervenție, respectiv „operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire” și „operatorii economici participanți la procedura de atribuire”, iar, aplicând principiul de interpretare mai sus menționat, *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, se impune ca norma legală să nu fie aplicată prin raportare la criterii sau condiții nementionate în text, cum ar fi: poziția ocupată de operatorul economic în ierarhia de evaluare a ofertelor, inițiativa operatorului economic de a formula contestație, motivele invocate în susținerea cererii de intervenție etc.

57. Pe de altă parte, argumentele reținute în susținerea celei de-a doua opinii jurisprudențiale, respectiv încercarea de eludare a dispozițiilor privind termenul de depunere a contestației prin formularea cererii de intervenție voluntară ulterior expirării acestuia, precum și utilizarea mijlocului procedural al intervenției pentru a masca, în fapt, o contestație, nu au relevanță în condițiile în care contestația prevăzută la art. 8 din Legea nr. 101/2016 și intervenția voluntară principală prevăzută la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 sunt manifestări procesuale diferite, ambele prevăzute de lege, ale aceleiași conduite a participantului la procedura de atribuire, fiecare având însă funcție distinctă.

58. Astfel, în timp ce contestația reprezintă demersul prin care oricare dintre participanții la procedura de atribuire (inclusiv ofertantul câștigător) are inițiativa și declanșează procedura administrativ-jurisdicțională în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, intervenția voluntară valorifică inițiativa aceluiași operator economic de a recurge la o cale de atac, însă din perspectiva intenției sale de a fi parte într-o procedură administrativ-jurisdicțională aflată deja în curs, declanșată însă de alt participant la procedura de atribuire.

59. Interpretarea în sensul că operatorul economic ce se consideră vătămat prin modul în care a fost evaluată oferta concurentă are la dispoziție doar contestația prevăzută de art. 8 din Legea nr. 101/2016, nu și intervenția prevăzută la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, conduce în practică la suprimarea dreptului ofertantului câștigător, care inițial nu are interes să repună în discuție actele emise de autoritățile contractante, de a contesta acele acte ce îi vizează pe concurenții săi și finalmente de a-și apăra poziția de câștigător, în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale.

60. Desigur, o astfel de interpretare nu poate fi primită deoarece limitează domeniul de aplicare al dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 și creează o diferență de tratament juridic între operatorii economici participanți la procedură în lipsa unei distincții exprese în norma juridică și, implicit, suprimă accesul acestora la calea de atac prevăzută de norma specială.

61. În vederea unei interpretări conforme a dispozițiilor în discuție se impune a sublinia importanța principiului efectivității dreptului Uniunii Europene, în condițiile în care Legea nr. 101/2016 reprezintă transpunerea în legislația națională a Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări și a Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor.

62. În acest sens, este relevant a menționa faptul că în jurisprudența instanței europene a fost recunoscut dreptul la acțiune al adjudecatarului pe cale incidentală împotriva modului de analiză a ofertei depuse de un alt participant la procedură, care a formulat cale de atac principală, această instanță statuând asupra necesității soluționării pe fond a ambelor cereri (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 iulie 2013, Fastweb, C-100/12; Hotărârea din 5 aprilie 2016, PFE, C-689/13; Hotărârea din 5 septembrie 2019, Lombardi, C-333/18). Aspectele reținute în Hotărârea din 22 februarie 2022 în C-532/20, Alstom Transport SA, nu pot fi valorificate drept

argument pentru declararea ca inadmisibilă a cererii de intervenție voluntară principală în condițiile în care în acea cauză „instanța a ales să își limiteze întrebarea numai la problema momentului de la care începe să curgă termenul de introducere a căii de atac” (paragraful nr. 26), iar interpretările oferite se subsumează lămuririi acestei chestiuni.

63. În concluzie, în acord cu prima orientare jurisprudențială, Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că cererea de

intervenție principală formulată în temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este admisibilă, fiind o procedură expres prevăzută de lege, ale cărei coordonate sunt stabilite de norma specială ce se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă la care norma specială face trimitere.

64. Fiind întrunite dispozițiile art. 514 din Codul de procedură civilă, în temeiul dispozițiilor art. 517 alin. (1) din același cod,

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău.

În interpretarea și aplicarea unitară a art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:

Cererea de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este admisibilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 noiembrie 2025.

PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

LIA SAVONEA

Magistrat-asistent,
Maria Camelia Drăgușin

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.
Pentru publicări, încărcări actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

